

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3220/2530

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
นครราชสีมา (อำเภอ บัวใหญ่

นาย เฉลียว เจน กลาง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 137, มาตรา 267

สุและส. เป็นข้าราชการรับแจ้งและจดข้อความอันเป็นเท็จจากจำเลยในฐานะ
เป็นเจ้าหน้าที่ของคุรุสภา สุและส. จึงไม่อยู่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานผู้กระทำการตาม
หน้าที่ตาม ป.อ. มาตรา 137, 267 การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดตามกฎหมาย
ดังกล่าว.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137, 267, 83,
91, 92, 32, 33 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2526 มาตรา 4 และเพิ่มโทษจำเลยด้วย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137,
267, 268 จำเลยกระทำผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานและให้เจ้าพนักงานจด
ข้อความอันเป็นเท็จเป็นความผิดกรรมเดียวให้ลงโทษตามมาตรา 267 ซึ่งเป็นบท

หนัก แต่เนื่องจากจำเลยกระทำผิด 3 กระทั่งลงโทษจำคุกกระทังละ 1 ปีเป็นจำคุก 2 ปีสำหรับความผิดฐานใช้เอกสารเท็จและแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงโทษตามมาตรา 268 จำคุก 1 ปีรวมจำคุก 3 ปีเพิ่มโทษหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 92 เป็นจำคุก 4 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ที่ขอให้ลงโทษจำเลยฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานคือนางสาวสุอารีย์ จงเอื้อกลางเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงานศึกษาธิการอำเภอบัวใหญ่และนายสมาน ศิริวัฒน์ศึกษาธิการอำเภอบัวใหญ่จดข้อความอันเป็นเท็จนั้น เห็นว่านางสาวสุอารีย์กับนายสมานรับแจ้งและจดข้อความอันเป็นเท็จดังกล่าวในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของครุสภาแม้บุคคลทั้งสองจะเป็นข้าราชการแต่ก็ไม่อยู่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137, 267 การกระทำในส่วนนี้ของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามบทกฎหมายดังกล่าว ปัญหานี้เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้จำเลยมิได้ฎีกาขึ้นมาด้วยศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดในฟ้องข้อ (ก) ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137, 267 กระทังหนึ่งและในฟ้องข้อ (ข) ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 268 อีกกระทังหนึ่งเป็นความผิด 2 กระทังแต่ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 268 วรรคสองกระทังเดียวให้จำคุก 1 ปีเพิ่มโทษหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 92 รวมเป็นจำคุก 1 ปี 4 เดือนคำขออื่นให้ยกเสีย'.

(สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-ไพรัช วงศ์วัฒน์-ไพจิตร วิเศษโกสิน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ